



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-381-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 6 de Octubre de 2025

Referencia: EX-2022-136656224- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2022-136656224- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» de la firma CARGILL S.A.C.I., por parte de la firma VITERRA ARGENTINA S.A.

Que la unidad de negocio adquirida incluye la planta de procesamiento de granos y oleaginosas en Puerto Ingeniero White de la Localidad de Bahía Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, su concesión portuaria, la participación en silos en la Localidad de Grünbein , Provincia de BUENOS AIRES, contratos operativos y personal especializado.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el día 14 de diciembre de 2022, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó con fecha 21 de diciembre de 2022.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7° inciso (d) de

la Ley 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N°27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES (\$ 8.345.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud de las actividades de la firma VITERRA ARGENTINA S.A. y de los activos adquiridos, se identifican relaciones horizontales en la molienda de oleaginosas, en particular de soja y girasol, lo que abarca la producción de aceites crudos y harinas, pellets y expellers de soja y girasol.

Que, en relación a la actividad de acopio y acondicionamiento de granos, los activos involucrados en la operación incluyen una planta de acopio localizada en Ingeniero White, con una capacidad estimada de VEINTICUATRO MIL (24.000) toneladas en base a girasol.

Que, según información aportada por la parte notificante, en dichas instalaciones no se prestan servicios de acopio y/o acondicionamiento de granos a favor de terceros: todos los granos almacenados están vinculados a la actividad de molienda en la misma planta.

Que, si bien los servicios de facon de molienda para terceros incluyen eventualmente el ingreso de los granos de terceros a dichas plantas, no se prestan servicios exclusivos de acopio o acondicionamiento.

Que las únicas instalaciones de acopio que la firma VITERRA ARGENTINA S.A. poseía en forma previa a la operación en el mismo mercado geográfico están ubicadas en Puerto Galván, una zona dentro del puerto de Bahía Blanca, con una capacidad teórica de almacenamiento estimada de CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTAS (122.300) toneladas.

Que, con las consideraciones analizadas en la operación, no se consideran efectos horizontales derivados de la operación en lo relativo a la actividad de acopio.

Que la firma VITERRA ARGENTINA S.A. se encuentra integrado en los diferentes eslabones de la cadena de valor oleaginosa, se identifican relaciones verticales entre las actividades de molienda de soja y girasol mencionadas previamente y las actividades de originación de granos y acopio— aguas arriba— y de refinación y comercialización de aceite refinado de soja y girasol; la producción de biodiesel; y la elaboración de alimentos balanceados para animales —aguas abajo— donde opera la firma VITERRA ARGENTINA S.A.

Que la participación de la firma VITERRA ARGENTINA S.A. en estos mercados no se modifica como consecuencia de la operación, solo se esbozará una breve referencia con fines descriptivos acerca de la participación de la entidad adquirente en estas etapas, en el apartado específico sobre efectos verticales.

Que la operación genera relaciones horizontales en la molienda de soja y girasol, y el procesamiento de ambas oleaginosas da origen a dos productos que se obtienen en forma conjunta y en proporciones estables: los aceites, por un lado, y las harinas proteicas y pellets, por el otro, que son la materia seca que surge de la molienda.

Que, a partir de la operación, la firma VITERRA ARGENTINA S.A. aumentará su capacidad para producir aceites crudos y harinas y pellets de soja y girasol.

Que, en base a lo declarado por la parte notificante, desde el punto de vista técnico, la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» puede ser utilizada para moler soja y/o girasol, pero esta característica no es extensiva a otro tipo de oleaginosas.

Que en aquellas instalaciones que se destinan alternativamente a moler soja o girasol, la utilización de la capacidad instalada destinada a uno de ellos implica, necesariamente, menor capacidad disponible para el otro cultivo.

Que en virtud de que las harinas y pellets son un subproducto de la molienda para la obtención de aceite, existe una relación técnica directamente proporcional entre la capacidad de producción de aceite crudo y la de harinas y pellets, tanto de soja como de girasol.

Que el aceite crudo de soja es un aceite vegetal que se obtiene del prensado de la soja que se utiliza principalmente en la producción de biodiesel y en la alimentación humana luego de un proceso de refinación, y en menor medida, puede destinarse a la alimentación animal y a la industria, en este último caso para la fabricación de plásticos, pinturas, jabones, lubricantes y combustibles, entre otros.

Que la mayor parte de la producción de aceite crudo de soja se destina a la exportación a granel, cuyo precio está determinado en el mercado internacional.

Que la cuota destinada al mercado interno se utiliza principalmente para la producción de biodiesel y para la refinación y posterior comercialización de aceite comestible.

Que, como resultado del proceso de extracción del aceite, se generan residualmente las cáscaras de soja, los expellers de soja y las harinas de soja.

Que si bien considerando los usos y destinos, las harinas y pellets de soja podrían ser reemplazadas por otras harinas y pellets, como los de girasol, los volúmenes producidos de grano de girasol no podrían abastecer la demanda necesaria para sustituir los granos de soja.

Que la operación notificada —que implica la adquisición de la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White»— supondrá una disminución teórica en la capacidad instalada de molienda de la firma CARGILL S.A.C.I. en favor de la firma VITERRA ARGENTINA S.A., pero no conllevará la salida de la firma CARGILL S.A.C.I. como participante del mercado.

Que conforme antecedentes de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y en atención a que las empresas activas en la molienda de soja para la producción de aceite crudo y pellets y harinas de soja operan a lo largo de todo el territorio argentino, el mercado geográfico relevante se considera nacional.

Que el aceite crudo y las harinas y pellets de girasol son commodities cuyos precios están determinados íntegramente por el precio internacional.

Que, en este caso, a diferencia de lo observado en relación con la molienda de soja, la operación redundaría en la salida de la firma CARGILL S.A.C.I. como operador en este mercado, ya que los activos de molienda involucrados eran los únicos con que contaba para el procesamiento de girasol en el escenario previo.

Que el mercado geográfico se considera nacional, debido a que tanto las empresas involucradas en la operación como las competidoras operan a nivel nacional y sus productos son ofrecidos a lo largo de todo el país.

Que, respecto a los efectos horizontales en los mercados de molienda de soja y molienda de girasol según la notificante, la planta de la firma CARGILL S.A.C.I. objeto tiene una capacidad de procesamiento diaria de MIL OCHOCIENTAS TONELADAS (1.800 tn) de soja o DOS MIL CUATROCIENTAS TONELADAS (2.400 tn) girasol, y sin embargo, a los fines comparativos con el resto de los competidores y con el total del mercado, se considerarán los datos relevados de la CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que se advierte que la participación de la firma VITERRA ARGENTINA S.A. en la molienda de soja post operación asciende DIECISIETE COMA SEIS POR CIENTO (17,6%), solo UNO COMA UNO (1,1) punto porcentual (p.p.) por encima de la que tenía en el escenario previo y la variación del HHI es marginal, del orden de los DIECISEIS (16) puntos.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, indicó que en función de ello, no se advierten señales de preocupación en el mercado de molienda de soja.

Que la participación de la planta de la firma CARGILL S.A.C.I. que se transfiere en la operación equivale al CINCO COMA CUATRO POR CIENTO (5,4%) de la capacidad de molienda del mercado y en el escenario post transacción, la capacidad de la firma VITERRA ARGENTINA S.A asciende al DIECIOCHO POR CIENTO (18%), con una variación del HHI de CIENTO TREINTA Y SEIS (136) puntos, con lo cual no se advierten señales de preocupación en este mercado.

Que, con relación a las relaciones verticales, dada la integración productiva de la firma VITERRA ARGENTINA S.A. a lo largo de la cadena oleaginosa, se identifican relaciones verticales entre las actividades de molienda de soja y girasol —donde se producen solapamientos— y otros eslabones de la cadena donde ya operaba la firma VITERRA ARGENTINA S.A. en el escenario pre transacción.

Que, en esa línea, aguas arriba de la actividad de molienda, en lo relativo al acopio, las únicas instalaciones de acopio para elevación y exportación que poseía la firma VITERRA ARGENTINA S.A. en forma previa a la operación en el mismo mercado geográfico están ubicadas en Puerto Galván, con una capacidad teórica de almacenamiento estimada DE CIENTO VEINTIDÓS MIL TRECIENTAS TONELADAS (122.300 tn), que representan un TRECE COMA CINCO POR CIENTO (13,5%) de participación en la capacidad total del Puerto de Bahía Blanca.

Que, por otra parte, en la etapa de compra de granos, la firma VITERRA ARGENTINA S.A. registra una participación de mercado promedio del TRECE POR CIENTO (13%) en soja y del VEINTIOCHO (28%) en girasol durante el período 2019-2021.

Que, en tanto, por el lado de los eslabonamientos hacia adelante de la cadena de valor, se advierte que la firma VITERRA ARGENTINA S.A. posee en la localidad de San Lorenzo Provincia de SANTA FE una planta industrial (de propiedad de RENOVA S.A.), con capacidad para refinar NOVECIENTAS TONELADAS (900 tn) por día de aceite de soja y girasol, que representa aproximadamente el DIECISIETE POR CIENTO (17%) del total de la capacidad de refinación del mercado.

Que, según lo declarado por la parte notificante, la firma VITERRA ARGENTINA S.A. no consignó ventas de aceites refinados en el mercado interno entre 2019 y 2021.

Que, en cuanto a la producción de biodiesel, VITERRA ARGENTINA S.A. posee una participación estimada del 13- 16% de la capacidad total del mercado según la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA.

Que la parte notificante informó que no registró ventas de biodiesel ni glicerina en el mercado interno durante 2019-2021.

Que, por último, en la elaboración de alimentos balanceados, la firma VITERRA ARGENTINA S.A. declaró en el marco del expediente que no registraron ventas en este mercado en los 3 (tres) años previos a la operación.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostuvo que en virtud de lo que resulta de los Lineamientos para el Control de Operaciones de Concentración Económica aprobado por la Resolución N° 208 de fecha 11 de abril de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN no se vislumbran efectos desde el punto de vista de las relaciones verticales que puedan motivar preocupaciones.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no advirtió la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que la citada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 26 septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1886”, en el cual aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» de la firma CARGILL S.A.C.I. por parte de la firma VITERRA ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que, mediante el Decreto N° 650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos Nros.480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» de la firma CARGILL S.A.C.I. por parte de la firma VITERRA ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA a publicar el Dictamen de fecha 26 de septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1886” identificado como IF- 2025-107560862-APN#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.10.06 09:50:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
A cargo de la firma del Despacho
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2022-136656224- -APN-DR#CNDC caratulado “CONC 1886 - VITERRA ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» de CARGILL S.A.C.I. (“CARGILL”), por parte de VITERRA ARGENTINA S.A. (“VITERRA ARG”).
2. La unidad de negocio adquirida incluye la planta de procesamiento de granos y oleaginosas en puerto Ingeniero White (Bahía Blanca, Buenos Aires), su concesión portuaria, la participación en silos en la localidad de Grünbein (Buenos Aires), contratos operativos y personal especializado.
3. VITERRA ARG, subsidiaria local de VITERRA LIMITED (“VITERRA”), integra un grupo empresarial activo en la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal (sin refinar); acopio y acondicionamiento de cereales y semillas; venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos. VITERRA, a través de subsidiarias, también produce, comercializa y distribuye (mayorista y minorista) fertilizantes y minerales; alquila maquinaria y equipo sin personal. Dentro de la industria portuaria brinda servicios complementarios para el transporte marítimo.¹
4. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 14 de diciembre de 2022, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 21 de diciembre de 2022.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

5. El 21 de diciembre de 2022, VITERRA ARG notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
6. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º inciso (d) de la Ley 27.442.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

¹ Cabe mencionar que BUNGE GLOBAL S.A. adquirió el control exclusivo sobre VITERRA LIMITED y sus subsidiarias en una operación de concentración que se encuentra actualmente en trámite ante esta CNDC bajo expediente EX-2025-73800051- -APN-DR#CNDC, caratulado “BUNGE GLOBAL S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2046)”.

MILLONES (AR\$ 8.345.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

8. El 11 de enero de 2023 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
9. El 17 de enero y 19 de mayo de 2023, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 27.442, se le solicitó a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS, a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE y al CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA, la intervención que les compete en relación a la operación notificada.
10. La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS y el CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA indicaron que no cuentan con atribuciones para emitir opinión al respecto. Por su parte, la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
11. El 25 de julio de 2025, esta CNDC solicitó también a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. Este organismo tampoco dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
12. El 6 de agosto de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 6 de agosto de 2025.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La Tabla 1 detalla las actividades que desarrolla VITERRA en el país, así como las correspondientes a los activos objeto de la operación.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 31 de enero de 2022, la ex Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 35/2022, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 83,45).

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas de VITERRA ARG y de los activos objeto de la operación en la República Argentina

Empresa	Actividad
Comprador – VITERRA	
VITERRA ARGENTINA S.A.	Industrialización, molienda y comercialización de cereales, forrajes y oleaginosas, sus productos y subproductos, productos de la agricultura, ganadería, forestación y minería, agroquímicos, fertilizantes y semillas. Otras actividades agropecuarias, primarias, frigoríficas, etc. Actividades financieras, inmobiliaria, de servicios y garantía.
5L S.A.	Faena y procesamiento de carne de ganado (ovino, porcino, equino, excepto: bovino y pescado).
AGROPECUARIA CATRILÓ S.A.	Siembra de cereales y oleaginosas. Servicios de transporte.
AGRO LEBEN S.A.	Comercialización de semillas, agroquímicos y silo bolsas.
ALEA Y CÍA. S.A.	Comercialización de productos para el agro: semillas, combustible, agroquímicos, fertilizantes, silo bolsas, alimentos balanceados.
CHEMOTÉCNICA S.A.	Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario.
LARTIRIGOYEN INVERSIONES S.A.S.	Realización de inversiones.
LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A.	Comercialización de productos agrícolas, combustibles, semillas, agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, productos veterinarios, silo bolsas, envases. Consignaciones de cereales y oleaginosas.
LARTIRIGOYEN Y OROMI S.A.	Intermediación en la comercialización de hacienda vacuna.
MOLINOS TASSARA S.A.	Producción de harina de trigo y alimentos para mascotas.
NIU PAMPEANA S.A.	Comercialización de hacienda vacuna.
PAMPA BIO S.A.	Producción y comercialización de biodiesel.
PATAGONIA PET S.A.	Fabricación y comercialización de alimentos para animales.

RENOVA S.A.	Servicios de molienda. Producción y comercialización de biodiesel y glicerina cruda y refinada.
VITERRA ACOPIO S.A. ³	Comercialización de granos. Siembra de cereales y oleaginosas. Servicios agropecuarios de logística, acondicionamiento y almacenaje. Comercialización de insumos para el agro (agroquímicos, semillas y fertilizantes).
Objeto	
«Unidad de Procesamiento Ingeniero White»	Molienda y comercialización de granos y oleaginosas (aceites y harinas vegetales y subproductos). Acopio de granos.

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por las notificantes.

15. En virtud de las actividades de VITERRA y de los activos adquiridos, se identifican relaciones horizontales en la molienda de oleaginosas, en particular de soja y girasol, lo que abarca la producción de aceites crudos y harinas, pellets y expellers de soja y girasol.
16. En relación a la actividad de acopio y acondicionamiento de granos, como fuera mencionado, los activos involucrados en la operación incluyen una planta de acopio localizada en Ing. White, con una capacidad estimada de 24.000 toneladas en base a girasol.
17. Sin embargo, según información aportada por la parte notificante, en dichas instalaciones no se prestan servicios de acopio y/o acondicionamiento de granos a favor de terceros: todos los granos almacenados están vinculados a la actividad de molienda en la misma planta. En esa línea, si bien los servicios de *façon* de molienda para terceros incluyen eventualmente el ingreso de los granos de terceros a dichas plantas, no se prestan servicios exclusivos de acopio o acondicionamiento.
18. Adicionalmente, cabe mencionar que las únicas instalaciones de acopio que VITERRA posea en forma previa a la operación en el mismo mercado geográfico⁴ están ubicadas en Puerto Galván, una zona dentro del puerto de Bahía Blanca, con una capacidad teórica de almacenamiento estimada de 122.300 toneladas.⁵ Allí se acopian granos y se almacenan productos de manera transitoria para su posterior elevación y exportación, fundamentalmente del propio grupo económico.

³ Antes denominada SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A.

⁴ Siguiendo antecedentes de la CNDC —CONC. 1033 “CARGILL SAC.I. y ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA. SI NOTIFICACIÓN ART 8° LEY 25.156 (CONC. 1033)” Res. 7/11/2016— se considera como parte de un mismo mercado geográfico a las instalaciones de acopio ubicadas dentro de un radio de 40 km.

⁵ Vale resaltar que mediante la operación CARGILL transfirió a VITERRA los derechos de la concesión de la zona portuaria relativa a la planta de procesamiento, pero retuvo para sí los derechos correspondientes a la concesión del sector puerto restante. Consecuentemente, los servicios de elevación portuaria y servicios conexos a dicha actividad siguen siendo prestados por CARGILL exclusivamente, tal como lo hacía antes del cierre de la operación. En esa línea, los servicios portuarios brindados por terminales portuarias (tal como fueran definidos en la CONC. 401 ya citada) no forman parte del análisis de efectos del presente Dictamen.

19. Con las consideraciones enunciadas, no se consideran efectos horizontales derivados de la operación en lo relativo a la actividad de acopio.
20. Por otro lado, atento a que VITERRA se encuentra integrado en los diferentes eslabones de la cadena de valor oleaginosa, se identifican relaciones verticales entre las actividades de molienda de soja y girasol mencionadas previamente y las actividades de originación de granos y acopio— *aguas arriba*— y de refinación y comercialización de aceite refinado de soja y girasol; la producción de biodiesel; y la elaboración de alimentos balanceados para animales —*aguas abajo*— donde opera VITERRA.⁶
21. Sin embargo, dado que la participación de VITERRA en estos mercados no se modifica como consecuencia de la operación, solo se esbozará una breve referencia con fines descriptivos acerca de la participación de la entidad adquirente en estas etapas, en el apartado específico sobre efectos verticales.

III.2. Mercados relevantes

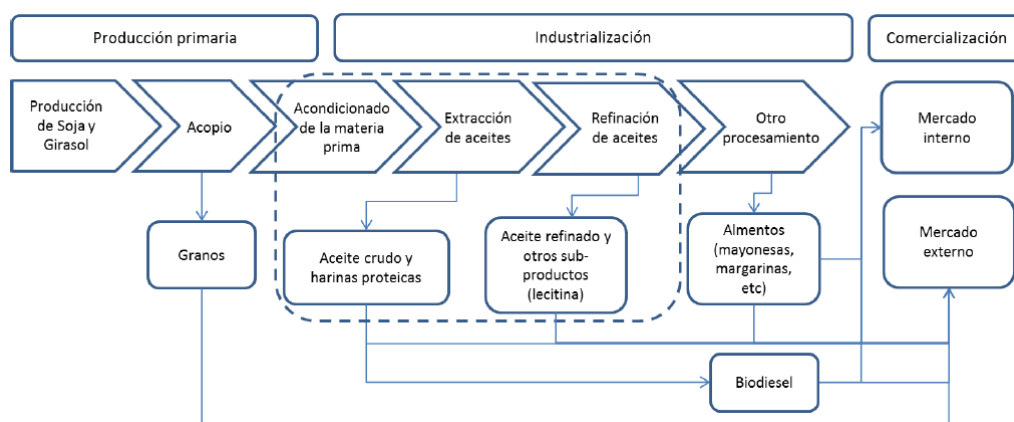
III.2.1. Introducción a la cadena de valor oleaginosa

22. Como fuera mencionado, la operación genera relaciones horizontales en la molienda de soja y girasol. El procesamiento de ambas oleaginosas da origen a dos productos que se obtienen en forma conjunta y en proporciones estables: los aceites, por un lado, y las harinas proteicas y pellets, por el otro, que son la materia seca que surge de la molienda.⁷
23. Estos productos son destinados al mercado externo para su procesamiento o consumo en el exterior, o a abastecer localmente a distintas industrias para la elaboración de aceites refinados para consumo humano, biodiesel, alimentos para animales, alimentos de consumo humano, etc., que luego son comercializados en el mercado interno o exportadas ya como productos procesados.
24. Según las estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, VITERRA es el principal exportador de aceite y pellet de girasol, con 47% y 34% del total. En tanto, en soja, también es el principal exportador, con el 28% del aceite y 23% de los pellets para el año 2022.
25. La Figura 1 ilustra sintéticamente las etapas y productos de la cadena oleaginosa de soja y girasol.

⁶ Nótese que no se consideran aquí las actividades relacionadas a la exportación de estos productos y/o subproductos, ya que involucran a consumidores ubicados fuera del territorio de la República Argentina.

⁷ “CARGILL SACI Y PRODUCTOS SUDAMERICANOS SA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 401)”. Res. 12/6/2003.

Figura 1 | Eslabones de la cadena productiva oleaginosa



Fuente: Gutman, G. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2013).⁸

26. A partir de la operación, VITERRA aumentará su capacidad para producir aceites crudos y harinas y pellets de soja y girasol.
27. En base a lo declarado por la parte notificante, desde el punto de vista técnico, la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» puede ser utilizada para moler soja y/o girasol, pero esta característica no es extensiva a otro tipo de oleaginosas (como colza, cártamo, maní, etc.).
28. A su vez, conforme los antecedentes de esta CNDC⁹, la diferencia de precios entre la soja y el girasol, y los volúmenes de granos producidos de cada uno conducen a analizar a la molienda de soja y de girasol en forma separada, más allá de la eventual sustitución para determinados usos que podría existir entre el aceite de soja y el de girasol.¹⁰
29. Por otro lado, en aquellas instalaciones que se destinan alternativamente a moler soja o girasol, la utilización de la capacidad instalada destinada a uno de ellos implica, necesariamente, menor capacidad disponible para el otro cultivo. Dada la característica dinámica del uso, al momento de medir los efectos de la operación, siguiendo el criterio más cauteloso posible, esta CNDC evaluará los cambios en la capacidad de molienda en el escenario donde el 100% de la capacidad adquirida se destina a la soja, o donde el 100% se destina a girasol, aunque no sea posible que ocurran ambos eventos en simultáneo.
30. Por otro lado, cabe mencionar que, en virtud de que las harinas y pellets son un subproducto de la molienda para la obtención de aceite, existe una relación técnica directamente

⁸ "Análisis de diagnóstico tecnológico sectorial aceitero". Consultado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ats_-_aceitera.pdf

⁹ "NIDERA CAPITAL B.V., NIDERA B.V., NIDERA B.V. Y COFCO (HONG KONG) LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1178)" Res. 30/8/2017.

¹⁰ Desde el punto de vista de la demanda, el aceite de soja no tendría sustitutos relevantes como insumo para la producción de biodiesel, debido a que otras oleaginosas, como la colza o la canola, que se utilizan para la producción de biodiesel en diversas regiones del mundo, tienen una producción marginal en el país. Por otra parte, el aceite de girasol, que se produce en una escala más extendida que los anteriores (colza o canola), es un producto históricamente más caro que el aceite de soja y su utilización en la producción de biodiesel requiere de adaptaciones técnicas que encarecen el proceso, por lo que no resultan sustitutos económicamente factibles en el caso de Argentina.

proporcional entre la capacidad de producción de aceite crudo y la de harinas y pellets, tanto de soja como de girasol.

III.2.2. Molienda de soja: aceite crudo de soja y harinas y pellets de soja

31. El aceite crudo de soja es un aceite vegetal que se obtiene del prensado de la soja. Se utiliza principalmente en la producción de biodiesel y en la alimentación humana luego de un proceso de refinación. En menor medida, puede destinarse a la alimentación animal y a la industria, en este último caso para la fabricación de plásticos, pinturas, jabones, lubricantes y combustibles, entre otros.¹¹
32. La mayor parte de la producción de aceite crudo de soja (aproximadamente 60%) se destina a la exportación a granel. Se trata de un producto relativamente homogéneo, un *commodity*, cuyo precio está determinado en el mercado internacional.
33. Por su parte, la cuota destinada al mercado interno se utiliza principalmente para la producción de biodiesel y para la refinación y posterior comercialización de aceite comestible.¹² Hasta diciembre de 2023, el precio local estaba regulado por la vigencia del denominado *Fideicomiso Aceitero*, que en la actualidad ya no se encuentra operativo.
34. Como resultado del proceso de extracción del aceite, se generan residualmente las cáscaras de soja, los expellers de soja y las harinas de soja. Tanto las cáscaras como expellers se transforman en pellets de soja, que son el producto comprimido de los residuos de la elaboración de aceite; también la harina puede ser comercializada en forma de pellet. Estos productos se utilizan en alimentación animal, dado su alto valor proteico.
35. Las harinas y pellets de soja son los productos de mayor exportación en valor del país. Se trata de *commodities* cuyos precios están determinados por el mercado internacional.
36. Las harinas y pellets de soja conforman un mercado más amplio, conocido como harinas proteicas, que pueden obtenerse a partir de, al menos, diez semillas oleaginosas distintas — como el maíz, de girasol y ricino.
37. En ese sentido, si bien, considerando los usos y destinos, las harinas y pellets de soja podrían ser reemplazadas por otras harinas y pellets, como los de girasol, los volúmenes producidos de grano de girasol no podrían abastecer la demanda necesaria para sustituir los granos de soja.
38. En ocasiones previas, esta CNDC ha analizado el mercado de aceite de soja y de harinas y pellets de soja, teniendo en cuenta la relación técnica directamente proporcional entre la capacidad de producción de aceite crudo de soja y la de harinas y pellets de soja, que son los subproductos.¹³
39. Según la información aportada por la parte notificante, de la molienda del poroto de soja se obtienen harinas proteicas de soja en un 72%, aceite crudo de soja en un 20%, pellet de soja en un 7% y, marginalmente, lecitina cruda de soja.
40. En base a las consideraciones previas, a continuación se evaluarán los efectos de la concentración en la producción de aceite crudo de soja y, relacionado a ello, en la producción de harinas y pellets de soja.

¹¹ “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I y A. y otro s/ notificación Art. 8° Ley 25.156 (CONC. 825)” Res. 17/10/2014.

¹² Secretaría de Política Económica del ex Ministerio de Hacienda de la Nación (2019). “Informes de cadenas de valor. Oleaginosas: Soja”. Septiembre 2019.

¹³ CONC. 1178 ya citada.

41. Cabe recordar que la operación notificada —que implica la adquisición de la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White»— supondrá una disminución teórica en la capacidad instalada de molienda del CARGILL en favor de VITERRA, pero no conllevará la salida de CARGILL como participante del mercado.
42. Conforme antecedentes de la CNDC y en atención a que las empresas activas en la molienda de soja para la producción de aceite crudo y pellets y harinas de soja operan a lo largo de todo el territorio argentino, el mercado geográfico relevante se considera nacional.¹⁴

III.2.3. Molienda de girasol: aceite crudo de girasol y harina y pellets de girasol

43. El aceite crudo de girasol se obtiene del prensado de la semilla de girasol y se caracteriza por ser una fuente de energía y de ácidos grasos poliinsaturados. Una vez refinado, se utiliza en la alimentación humana como aceite comestible y en la elaboración de otros productos de consumo. También puede ser utilizado para la fabricación de alimentos para animales y, en menor medida, en cosmética y en la industria de biodiesel.
44. Al igual que en el caso de la soja, como producto del proceso de prensado para la obtención de aceite, se obtiene, también, un material que aún contiene del 17 al 22% de aceite, llamado expeller. La última etapa de extracción del aceite consiste en un lavado del expeller, de donde se obtiene por un lado la harina, que luego se desolventiza y puede ser prensada para obtener los pellets, y por otro, miscela, que posteriormente se destila y se desgoma, obteniendo como producto final el aceite crudo de girasol.
45. El aceite crudo y las harinas y pellets de girasol son *commodities* cuyos precios están determinados íntegramente por el precio internacional. En el mercado interno, en los últimos años, los precios estaban regulados mediante el *Fideicomiso Aceitero*, que ya no se encuentra vigente.
46. Como fuera anticipado, a los fines de evaluar los efectos de la operación, a continuación, se presentarán las modificaciones en la capacidad productiva de aceite y harinas y pellets de girasol por parte de VITERRA y la variación en la concentración del mercado, considerando la relación técnica proporcional entre estos productos y subproductos de girasol, y bajo el supuesto conservador de que el 100% de la capacidad adquirida se destina a esta oleaginosa.
47. En este caso, a diferencia de lo observado en relación con la molienda de soja, la operación redundaría en la salida de CARGILL como operador en este mercado, ya que los activos de molienda involucrados eran los únicos con que contaba para el procesamiento de girasol en el escenario previo.¹⁵
48. El mercado geográfico se considera nacional, debido a que tanto las empresas involucradas en la operación como las competidoras operan a nivel nacional y sus productos son ofrecidos a lo largo de todo el país.

¹⁴ “CARGILL SACI Y BUYATTI SAICA (C.0374) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 374)” Res. 14/6/2022.

¹⁵ Conforme información que surge de las estadísticas publicadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y confirmado por la notificante en el marco del expediente.

III.3. Efectos horizontales en los mercados de molienda de soja y molienda de girasol

49. A continuación, se presentan las participaciones de mercado y la variación en el IHH¹⁶ en los mercados de molienda de soja (tabla 2) y girasol (tabla 3), en base a la capacidad instalada. Conforme fuera anticipado, la participación conjunta resultante fue estimada asumiendo que la capacidad adquirida se destina alternativamente a uno u otro mercado.
50. Según la notificante, la planta de CARGILL objeto tiene una capacidad de procesamiento diaria de 1.800 tn de soja o 2.400 tn girasol. Sin embargo, a los fines comparativos con el resto de los competidores y con el total del mercado, se considerarán los datos relevados de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).

Tabla 2 | Participaciones en el mercado de molienda de soja, en base a capacidad teórica diaria. Año 2020

	Prod. Diaria (Tn.)	Participación (%)
VITERRA*	33.800	16,5%
CARGILL (total ex ante)	21.200	10,4%
—Activos de CARGILL (objeto)	2.200	1,1%
T6 INDUSTRIAL S.A.	20.000	9,8%
BUNGE ARG.	14.000	6,8%
VILUCO S.A.**	3.000	1,5%
MOLINOS AGRO	21.500	10,5%
LDC Argentina S.A.	20.000	9,8%
COFCO Argentina	18.500	9,0%
A.G.D.	17.000	8,3%
VICENTIN	10.500	5,1%
OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A.	10.000	4,9%
ACEITERA CHABÁS S.A.	4.000	2,0%
BUYATTI	3.350	1,6%
Otros	7.597	3,7%
TOTAL DEL MERCADO	204.447	100,0%
VITERRA ex post**	36.000	17,6%

¹⁶ El Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI), debe su nombre a la obra de los economistas Orris Herfindahl y Albert Hirschman. Se utiliza como herramienta para la medición de la concentración del mercado. Este índice se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones en el mercado, y tiene la ventaja de otorgarle un mayor peso relativo a las participaciones de las empresas mayores. Los valores del HHI pueden oscilar entre 0 (mercado completamente atomizado) y 10.000 (mercado monopólico).

IHH pre operación	—	1.078
IHH post operación	—	1.094
Variación del IHH***	—	16

* No se computa la capacidad de VITERRA en la planta de Gral. Villegas, Pcia. De Buenos Aires, informada por CIARA, ya que en el marco del expediente la notificante ha declarado que se halla inactiva.

** Adquirida por BUNGE y notificado ante esta CNDC en el EX-2023-63305479- -APN-DR#CNDC, caratulado "BUNGE ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.1919).

*** En el cálculo del IHH se atribuyó el 50% de la cuota de mercado de T6 Industrial S.A. a BUNGE y 50% a AGD, según información pública y obrante en CONC. 1919, previamente citada.

Fuente: CNDC en base a la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA).

51. A partir de la información precedente, se advierte que la participación de VITERRA en la molienda de soja post operación asciende 17,6%, solo 1,1 punto porcentual (p.p.) por encima de la que tenía en el escenario previo. La variación del HHI es marginal, del orden de los 16 puntos. En función de ello, no se advierten señales de preocupación en el mercado de molienda de soja.

Tabla 3 | Volumen y participaciones en el mercado de molienda de girasol, año 2020

	Prod. Diaria (Tn.)	Participación (%)
VITERRA	5.150	12,6%
CARGILL (total ex ante)	2.200	5,4%
—Activos de CARGILL (objeto)	2.200	5,4%
A.G.D.	17.500	42,8%
COFCO Argentina	4.000	9,8%
VICENTÍN	4.000	9,8%
BUNGE	3.000	7,3%
BUYATTI	1.456	3,6%
MOLINO CAÑUELAS	1.200	2,9%
MOLINO NAVARRO	700	1,7%
GENSIROLI	500	1,2%
Otros	1.170	2,9%
TOTAL DEL MERCADO	40.876	100,0%
VITERRA ex post*	7.350	18,0%
IHH pre operación	—	2.295
IHH post operación	—	2.431
Variación del IHH	—	136

Fuente: CNDC en base a la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA).

52. En las estimaciones de la tabla 3 se consideraron solo aquellas plantas por empresa que procesan girasol (únicamente o junto a otros granos), según la información proveniente de CIARA.
53. La participación de la planta de CARGILL que se transfiere en la operación equivale al 5,4% de la capacidad de molienda del mercado. En el escenario post transacción, la capacidad de VITERRA asciende al 18%, con una variación del HHI de 136 puntos, con lo cual no se advierten señales de preocupación en este mercado.

III.4. Consideraciones sobre las relaciones verticales

54. Dada la integración productiva de VITERRA a lo largo de la cadena oleaginosa, se identifican relaciones verticales entre las actividades de molienda de soja y girasol —donde se producen solapamientos— y otros eslabones de la cadena donde ya operaba VITERRA en el escenario pre transacción.¹⁷
55. En esa línea, *aguas arriba* de la actividad de molienda, en lo relativo al acopio, las únicas instalaciones de acopio para elevación y exportación que poseía VITERRA en forma previa a la operación en el mismo mercado geográfico están ubicadas en Puerto Galván, con una capacidad teórica de almacenamiento estimada de 122.300 toneladas, que representan un 13,5% de participación en la capacidad total del Puerto de Bahía Blanca.
56. Por otra parte, en la etapa de compra de granos, VITERRA registra una participación de mercado promedio del 13% en soja y del 28% en girasol durante el período 2019-2021. Dado el reducido impacto que la operación tiene en la etapa de molienda, se entiende que no se producirán cambios significativos en la originación de granos.
57. En tanto, por el lado de los eslabonamientos hacia adelante de la cadena de valor, se advierte que VITERRA posee en San Lorenzo (Santa Fe) una planta industrial (de propiedad de RENOVA S.A.), con capacidad para refinar 900 toneladas por día de aceite de soja y girasol, que representa aproximadamente el 17% del total de la capacidad de refinación del mercado. Según lo declarado por la parte notificante, VITERRA no consignó ventas de aceites refinados en el mercado interno entre 2019 y 2021.
58. En cuanto a la producción de biodiesel, VITERRA posee una participación estimada del 13-16% de la capacidad total del mercado según esta CNDC. La parte notificante informó que no registró ventas de biodiesel ni glicerina en el mercado interno durante 2019-2021.
59. Por último, en la elaboración de alimentos balanceados, VITERRA declaró en el marco del expediente que no registraron ventas en este mercado en los 3 (tres) años previos a la operación.
60. Conforme los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”)¹⁸, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.

¹⁷ Nótese que no se consideran aquí las actividades relacionadas a la exportación de estos productos y/o subproductos, ya que involucran a consumidores ubicados fuera del territorio de la República Argentina.

¹⁸ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta CNDC.

61. En virtud de lo expuesto, no se vislumbran efectos desde el punto de vista de las relaciones verticales que puedan motivar preocupaciones por parte de esta CNDC.

III.5. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

62. Esta CNDC no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

63. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
64. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la «Unidad de Procesamiento de Granos y Oleaginosas Ingeniero White» de CARGILL S.A.C.I. por parte de VITERRA ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
65. Elévese el presente dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-107560862-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Septiembre de 2025

Referencia: CONC. 1886 - Dictamen - Autoriza (artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 18:01:19 -03:00

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 18:18:03 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 18:22:21 -03:00

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.09.26 18:34:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.26 18:35:17 -03:00